

감 사 실 개 선

제 목 건강보험 자료관리 지침에 관한 사항

부 서 명 ▲▽▼●실

내 용

공단은 「개인정보보호법」 및 「개인정보보호규칙」 제14조·제16조에 따라 공단이 보유·관리하고 있는 개인정보를 제공하기 위해 ‘외부기관 개인정보자료 제공지침’(이하 “제공지침”)을 제정하여 운영하고 있다.

관리부서와 보유부서는 개인정보 제공 여부를 결정할 때에 ‘제공지침’의 ‘자료제공 원칙’에 따라 ‘제공기관별 자료제공 세부내역’(이하 세부내역)을 참조하여 결정하며, 세부내역에 없는 기관이나 자료는 해당 근거법률 요청목적 등을 검토하여 제공여부를 결정하고, 결정이 어려운 경우 심의요청을 하여야 한다.

그러나, ‘제공지침’ 내 ‘3. 개인정보 제공 여부 결정’의 ‘가’항은 요청자료가 ‘세부내역’에 있는 경우 제공, 없는 경우에는 심의 요청하도록 되어 있어, ‘자료제공 원칙1)’과 상반되게 기술하고 있다.

3. 개인정보 제공 여부 결정

< 자료제공 원칙 >

○ 제공 여부 결정은 『제공기관별 자료제공 세부내역』을 참고하여 결정

『제공기관별 자료제공 세부내역』에 없는 기관이나 자료는 해당 근거법률 요청목적 등을 검토하여 제공 여부를 결정하고, 결정이 어려운 경우 심의요청. 단, 정보주체 동의를 받아 요청 시, 동의서가 적법·정당하며, 주민등록번호 외의 정보(증번호, 생년월일 등)를 동의서에 적시한 경우 제공 가능

가. 요청자료가『제공기관별 자료제공 세부내역』에 있는 경우 제공, 없는 경우에는 아래 “나”항에 따라 심의요청

1) ‘외부기관 개인정보자료 제공지침’의 Ⅲ. 개인정보 수집목적 외 제공 절차/3. 개인정보 제공여부 결정

또한, ‘개인정보 보호규칙’ 제14조제5항에 따라 보유부서의 장은 소관 업무와 관련하여 개인정보의 이용 및 제공 등에 필요한 사항을 주관부서와 협의하여 별도로 정할 수 있고, 개인정보의 이용 및 제공 등에 필요한 사항을 정한 때에는 이를 주관부서의 장에게 통보하여 지체 없이 ‘제공기관별 자료제공 세부내역’에 반영하여 공지하도록 하고 있다.

그러나, ○●◎◇실은 ‘희귀난치성질환 의료비 지원사업’을 위해 보건소에 제공하는 산정특례 내역 중 ‘호흡보조기 대여료 지원여부’ 항목을 추가 제공 결정을 하면서 ‘개인정보 보호규칙’ 제14조에 따른 주관부서의 장과 협의하지 않았고, 통보도 하지 않은 것이 확인되었다.

【개선사항】 ▲◇△■실장은

① ‘외부기관개인정보자료 제공지침’의 ‘자료제공 원칙’과 상반되는 ‘3. 개인정보 제공 여부 결정’의 ‘가’항을 수정·보완하여 관리·보유부서에서 혼선이 발생하지 않도록 조치하고,(개선)

② 보유부서에서 개인정보의 제공에 필요한 사항을 정한 때에는 ‘주관부서’로 통보하여 ‘세부내역’에 지체 없이 반영 될 수 있도록 사전 협의 및 보유부서 담당자에 대한 교육을 실시하시기 바랍니다.(개선)